2018年广西南宁市公安机关辅警招聘考试（解析）

来源：F　　整理：杨柳（微信：gwy288）

1、本题考查治安管理处罚法中处罚程序的相关知识。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第九十一条的规定：“治安管理处罚由县级以上人民政府公安机关决定；其中警告、五百元以下的罚款可以由公安派出所决定。”所以公安机关派出所对违反治安管理行为人罚款的最高限额是500元。

故正确答案为A。

2、依据《公安机关办理行政案件程序规定》第三十六条第一款第二项规定：“除本款第一项规定外，作出行政处罚决定和其他行政处理决定，应当在宣告后将决定书当场交付被处理人，并由被处理人在附卷的决定书上签名或者捺指印，即为送达；被处理人拒绝的，由办案人民警察在附卷的决定书上注明；被处理人不在场的，公安机关应当在作出决定的七日内将决定书送达被处理人，治安管理处罚决定应当在二日内送达。”

故正确答案为D。

3、本题考查时事政治。

习总书记在《十九大报告》中提出：”全方位外交布局深入展开。实施共建“一带一路”倡议，发起创办亚洲基础设施投资银行，设立丝路基金，举办首届“一带一路”国际合作高峰论坛、亚太经合组织领导人非正式会议、二十国集团领导人杭州峰会、金砖国家领导人厦门会晤、亚信峰会。倡导构建人类命运共同体，促进全球治理体系变革。我国国际影响力、感召力、塑造力进一步提高，为世界和平与发展作出新的重大贡献。”

故正确答案为A。

4、本题考查行政法常识。

A项正确，强制隔离戒毒是指公安机关依法对吸食、注射毒品成瘾的人员，在一定时期内，通过行政措施对其强制进行药物治疗、心理治疗和法制教育、道德教育，使其解除毒瘾的一种措施。强制隔离戒毒决定由公安机关下达，属行政强制措施，是2008年6月1日起施行的《中华人民共和国禁毒法》所规定的戒毒措施之一。强制隔离戒毒制度统一并取代了此前由公安机关负责的强制戒毒和司法行政机关负责的劳动教养戒毒。它和自愿戒毒、社区戒毒共同构成了现阶段中华人民共和国戒毒措施的基本体系。

B项错误，从公安执法角度讲，强制隔离是指公安机关对某些具有传染病的患者予以隔离治疗或者对传染性疾病为 切断传染源而对特定人群或个人采取隔离不服从的由当地公安机关强制执行的一种行政强制措施。不只是针对吸毒人员的隔离措施。

C项错误，根据《中华人民共和国行政强制法》第二条第二款规定：“行政强制措施，是指行政机关在行政管理过程中，为制止违法行为、防止证据损毁、避免危害发生、控制危险扩大等情形，依法对公民的人身自由实施暂时性限制，或者对公民、法人或者其他组织的财物实施暂时性控制的行为。”一般是对尚未查清行为人的违法事实之前而采取的一种程序上的处置。如工商行政机关对有贩运、销售违禁物品的人的物品的扣押等。

D项错误，刑事强制措施，是指公安机关、人民检察院和人民法院为保证刑事诉讼的顺利进行，依法对刑事案件的犯罪嫌疑人、被告人的人身自由进行限制或者剥夺的各种强制性方法。我国的刑事强制措施包括：拘传、取保候审、监视居住、拘留、逮捕五种。

故正确答案为A。

5、本题考查行政法常识。

行政复议，是指公民、法人或者其他组织认为行政主体的具体行政行为违法或不当侵犯其合法权益，依法向主管行政机关提出复查该具体行政行为的申请，行政复议机关依照法定程序对被申请的具体行政行为进行合法性、适当性审查，并作出行政复议决定的一种法律制度。根据《行政复议法》第六条规定：“有下列情形之一的，公民、法人或者其他组织可以依照本法申请行政复议：（一）对行政机关作出的警告、罚款、吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留等行政处罚决定不服的；（二）对行政机关作出的限制人身自由或者查封、扣押、冻结财产等行政强制措施决定不服的；（三）对行政机关作出的有关许可证、执照、资质证、资格证等证书变更、中止、撤销的决定不服的；（四）对行政机关作出的关于确认土地、矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、海域等自然资源的所有权或者使用权的决定不服的；（五）……。”

A项正确，对警告等行政处罚决定不服可申请行政复议，属于《行政复议法》第六条规定中的第一种情况。

B项正确，对吊销许可证等行政处罚决定不服可申请行政复议，属于《行政复议法》第六条规定中的第一种情况。

C项正确，对行政拘留等行政处罚决定不服可申请行政复议，属于《行政复议法》第六条规定中的第一种情况。

D项错误，根据《行政复议法》第八条第二款规定：“不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，依法申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。”治安调解是指公安机关依法对因民间纠纷引起的违反治安管理行为的调解处理。　因此治安调解不属于行政复议范围，不服可依法申请仲裁或者直接向人民法院提起诉讼。

本题为选非题，故正确答案为D。

6、本题考查法律基础知识。

A项错误，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第三十二条规定，非法携带枪支、弹药或者弩、匕首等国家规定的管制器具的，处五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者二百元以下罚款。非法携带枪支、弹药或者弩、匕首等国家规定的管制器具进入公共场所或者公共交通工具的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。只要是非法携带了，无论有没有拿出来，都是违法的，该选项错误。

B项正确，根据《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》第十四条规定，未成年人的父母或者其他监护人和学校应当教育未成年人不得有下列不良行为：（一）旷课、夜不归宿；（二）携带管制刀具……未成年人携带管制刀

具，有违法律规定，该选项符合题意。
C、D 项错误，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第三十二条以及《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》第十四条规定，家长的做法是违法法律规定的，不值得提倡，而无论孩子的目的是为了正当防卫或其他，其携带管制刀具进入公共场所学校的行为也是违法的。
故正确答案为 B。
7、本题考查法律基础知识。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第九十四条第一款的规定，公安机关作出治安管理处罚决定前，应当告知违反治安管理行为人作出治安管理处罚的事实、理由及依据，并告知违反治安管理行为人依法享有的权利。
A 项错误，根据治安管理处罚法第九十四条的规定，仅告知法律依据不全面，选项错误。
B 项错误，根据治安管理处罚法第九十四条的规定，仅告知处罚的理由不全面，选项错误。
C 项错误，根据治安管理处罚法第九十四条的规定，仅告知处罚的事实和理由不全面，选项错误。
D 项正确，根据治安管理处罚法第九十四条的规定，公安机关作出治安管理处罚决定前，应当告知违反治安管理行为人作出治安管理处罚的事实、理由及依据。
故正确答案为 D。
8、本题考查法律基础知识。根据《中华人民共和国人民警察法》第三十二条第一款规定，人民警察必须执行上级的决定和命令。
故正确答案为 B。
9、本题考查刑法常识。
根据《刑法》第二十九条第二款规定：“如果被教唆的人没有犯被教唆的罪，对于教唆犯，可以从轻或者减轻处罚。”甲给丙钱让其帮助自己杀人，属于教唆丙故意杀人，但家中无人，丙最终没有实施杀人行为，可以认定为没有犯被教唆的罪。因此,根据法律规定，对于教唆犯甲，可以从轻或者减轻处罚。
故正确答案为 D。
10、本题考查时事政治。
习总书记在《十九大报告》中提出：“继续深化国防和军队改革，深化军官职业化制度、文职人员制度等重大政策制度改革，推进军事管理革命，完善和发展中国特色社会主义军事制度。树立科技是核心战斗力的思想，推进重大技术创新、自主创新，加强军事人才培养体系建设，建设创新型人民军队。全面从严治军，推动治军方式根本性转变，提高国防和军队建设法治化水平。”
故正确答案为 A。
11、本题考查程序法常识。
根据《刑事诉讼法》第八十一条规定：“对有证据证明有犯罪事实，可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人，采取取保候审尚不足以防止发生下列社会危险性的，应当予以逮捕：(一)可能实施新的犯罪的;(二)有危害国家安全、公共安全或者社会秩序的现实危险的;(三)……。”因此逮捕的条件是必须同时具备有证据证明有犯罪事实、可能判处徒刑以上刑罚、采取取保候审、监视居住等方法，尚不足以防止发生社会危险性，而有逮捕必要的条件。
A 项错误，应是徒刑以上刑罚，并非是刑罚以上。如管制等徒刑以下刑罚就不适用逮捕。
B 项错误，此阶段还未对犯罪嫌疑人或被告人定罪量刑，因此应是“可能”判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人，并非“应当”。
C 项错误，选项中条件不符合法律规定。
D 项正确，选项中各项条件符合《刑事诉讼法》第八十一条规定。
故正确答案为 D。
12、本题考查时事政治。
习总书记在《十九大报告》中提出：“加快完善社会主义市场经济体制。经济体制改革必须以完善产权制度和要素市场化配置为重点，实现产权有效激励、要素自由流动、价格反应灵活、竞争公平有序、企业优胜劣汰。”所以，完善产权制度要素市场化配置是社会主义市场经济体制改革的重点。
故正确答案为 D。
13、本题考查实务工作能力的相关知识。公安机关民警在工作中遇到执法记录仪等相关取证设备损坏时，应立即上报，由专门部门组织相关修复和保全，避免重要资料丢失或者相关内容外泄。
A 项错误，直接丢弃，会导致重要资料丢失或者相关内容外泄。
B 项错误，不管不顾，丢在一旁，公安设备属于按需申领，丢在一旁会影响工作进度。
C 项错误，自己乱修拆卸并不能保证工作过程中的资料保全。
D 项正确，及时上报，并根据损坏程度及时组织修复属于设备损坏后的相关处置办法。
故正确答案为 D。
14、本题考查刑法常识。
A 项错误，根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条规定：“敲诈勒索罪是指以非法占有为目的，对被害人使用威胁或要挟的方法，强行索要公私财物的行为。”题干中甲并未对外地车辆使用威胁或要挟的方法，强行索要钱财。不成立敲诈勒索罪。
B 项错误，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十三条规定：“抢劫罪，是以非法占有为目的，对财物的所有

人、保管人当场使用暴力、胁迫或其他方法，强行将公私财物抢走的行为。”题干中甲并未对外地车辆使用暴力、胁迫等方法，强行抢走钱财。因此甲的行为不成立抢劫罪。

C 项正确，根据《中华人民共和国刑法》第二百七十九条第一款规定：“招摇撞骗罪是指为谋取非法利益，假冒国家机关工作人员的身份或职称，进行诈骗，损害国家机关的威信及其正常活动的行为。”第二百七十九条第二款规定：“冒充人民警察招摇撞骗的，成立招摇撞骗罪，从重处罚。”题干中甲身穿警服冒充人民警察在公路上拦截过往的外地车辆收取罚款，其行为构成招摇撞骗罪，且应从重处罚。

D 项错误，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：“诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。”根据《刑法》第二百七十九条第二款规定：“冒充人民警察招摇撞骗的，成立招摇撞骗罪，从重处罚。”甲的行为虽也符合诈骗罪的构成要件，但是属于招摇撞骗罪与诈骗罪的想象竞合，应该以招摇撞骗罪定罪处罚。

故正确答案为 C。

15、本题考查刑法常识。

A 项错误，根据《中华人民共和国刑法》第十七条第一款规定：“已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。”李某今年虽年满十六周岁，但其是因为见义勇为将坏人打伤，并无犯罪意图，且是一种积极的行为。无需承担刑事责任。

B 项错误，根据《中华人民共和国刑法》第十七条第二款规定：“已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。”郭某虽然具有放火行为，触犯放火罪。但因其不满十四周岁，所以无需承担刑事责任。

C 项正确，根据《中华人民共和国刑法》第十七条第一款规定：“已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。”陈某触犯故意伤害罪，且已年满十六周岁，达到法定年龄，需承担刑事责任。

D 项错误，根据《中华人民共和国刑法》第十七条第一款规定：“已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。”第十七条第二款规定：“已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。”梁某十五周岁，未达到一般情况下需承担刑事责任的年龄。且其触犯盗窃罪，也不符合法律特殊规定的已满十四周岁不满十六周岁的人需承担刑事责任的罪名。因此梁某无需承担刑事责任。

故正确答案为 C。

16、本题考查行政法常识。

根据《行政处罚法》第三十一条规定：“行政机关在作出行政处罚决定之前，应当告知当事人作出行政处罚决定的事实、理由及依据，并告知当事人依法享有的权利。”第四十条规定：“行政机关依法给予行政处罚时，应当制作行政处罚决定书，并应当在宣告后当场交付当事人；当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。” 一般程序作出行政处罚决定的，应当在宣告后将决定书当场交付被处理人，并由被处理人在附卷的决定书上签名或者捺指印；被处理人拒绝的，由办案人民警察在附卷的决定书上注明；被处理人不在场的，公安机关应当在作出决定的七日内将决定书送达被处理人。因此一般程序作出行政处罚决定的，采用书面形式或者笔录形式告知。

故正确答案为 B。

17、本题考查法律常识，主要考查法理学的相关知识点。法的效力，即法律的约束力，指人们应当按照法律规定的那样行为，必须服从。

A 项错误，法律应该使一国之内的所有公民知晓，表述正确，但“对不懂法者应从轻或免除处罚”表述错误。法对人的效力是以属人主义、属地主义、保护主义等原则为标准的，而不是以是否知晓为标准。

B 项正确，法律的生效时间主要有三种:1.自法律公布之日起生效(在没有明确生效时间规定时，根据惯例，自法律公布之日起生效)；2.法律条文中自行规定具体生效时间；3.规定法律公布后符合一定条件时生效(立法机关另行发布专门文件规定法律的生效时间)。故 B 项说法正确，不经公布的法，不具有效力，因为人们无从知晓法律的存在。

C 项错误，法不溯及既往，国家不能用现在制定的法律指导人们过去的行为，更不能由于人们过去从事某种当时是合法而现在看来是违法的行为，而依照现在的法律处罚他们。

D 项错误，法的效力层次是指规范性法律文件之间的效力等级关系。我国法的效力层次由《立法法》规定。基本法律，即全国人大制定和修改的刑事、民事、国家机构和其他方面的规范性文件。基本法的包含范围太广，故“基本法律规定”表述错误。

故正确答案为 B。

18、本题考查程序法常识。

立案是指公安、司法机关及其它行政执法机关对于报案、控告、举报、自首以及自诉人起诉等材料，按照各自的管辖范围进行审查后，认为有犯罪事实发生并需要追究刑事责任时，决定将其作为刑事案件进行侦查或者审判的一种诉讼活动。

侦查，是指在刑事诉讼过程中，侦查机关为查明案情，收集犯罪证据材料，证实和抓获犯罪嫌疑人，追究犯罪嫌疑人刑事责任，依法采取的一系列专门调查手段和强制措施。

起诉是依法向法院提出诉讼，请求法院对特定案件进行审判的行为。

审判是指人民法院依法定程序对来源于人民检察院的公诉案件或者自诉人自诉的案件进行审理并判决的一项活

动。
执行指将法院已经生效的判决、裁定、调解书所确定的的内容付诸实现以及执行过程中的变更执行等问题而依法进行的活动。
因此诉讼行为和程序按顺序应为立案、侦查、起诉、审判、执行。
故正确答案为D。
19、本题考查法律基础知识。
《公安机关办理刑事案件程序规定》第十五条第一款的规定，刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。
故正确答案为D。
20、本题考查程序法常识。
根据《刑事诉讼法》第九十二条规定：“ 公安机关对人民检察院不批准逮捕的决定，认为有错误的时候，可以要求复议，但是必须将被拘留的人立即释放。如果意见不被接受，可以向上一级人民检察院提请复核。上级人民检察院应当立即复核，作出是否变更的决定，通知下级人民检察院和公安机关执行。”因此对被拘留人应在收到《不批准逮捕决定书》后立即释放。
故正确答案为D。
21、本题考查人民警察使用器械和武器条例。根据《中华人民共和国人民警察使用警械和武器条例》第九条第六款之规定实施凶杀、劫持人质等暴力行为，危及公民生命安全的，可以使用武器；和第十款之规定以暴力方法抗拒或者阻碍人民警察依法履行职责或者暴力袭击人民警察，危及人民警察生命安全的，可以使用武器。
因此，根据法条规定，违法犯罪行为人实施危及公安民警或其他人员生命安全的，公安民警可以使用武器。
故正确答案为C。
22、本题考查公安机关办理刑事案件程序规定。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第二十八条之规定，公安机关侦查的刑事案件涉及人民检察院管辖的案件时，应当将属于人民检察院管辖的刑事案件移送人民检察院。涉嫌主罪属于公安机关管辖的，由公安机关为主侦查；涉嫌主罪属于人民检察院管辖的，公安机关予以配合。
故正确答案为D。
23、本题考查行政法常识
根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第十九条规定：“违反治安管理有下列情形之一的，减轻处罚或者不予处罚：（一）情节特别轻微的；二）主动消除或者减轻违法后果，并取得被侵害人谅解的；（三）出于他人胁迫或者诱骗的；（四）主动投案，向公安机关如实陈述自己的违法行为的；（五）有立功表现的。”因此只有B选项完全符合法律规定。
故正确答案为B。
24、本题考查十九大报告中的知识点。习近平总书记在十九大报告中提出，新时代中国特色社会主义思想，明确坚持和发展中国特色社会主义，总任务是实现社会主义现代化和中华民族伟大复兴，在全面建成小康社会的基础上，分两步走在本世纪中叶建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。
故正确答案为D。
25、本题考查刑法常识。
A项正确，妨害警务行为是指拒绝或阻碍人民警察依法执行职务，应受法律制裁的行为。根据《刑法》第二百七十七条第五款规定：“暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，依照妨害公务罪从重处罚。”
B项错误，侮辱警察是指使用暴力、辱骂或者以其他方法，公然贬损人民警察名誉的行为。根据《治安管理处罚法》规定，具体分为以下情形：（一）在派出所辱骂警察的，违反《治安管理处罚法》第二十三条第一款，扰乱机关、团体、秩序的行为；（二）在警察办公时辱骂警察的，违反《治安管理处罚法》第五十条第二款，阻碍国家机关工作人员依法执行职务的行为；（三）在警察下班期间辱骂的，违反《治安管理处罚法》第四十二条第二款,公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的行为；（四）情节严重的属于犯妨碍执行公务罪。违反《刑法》第二百七十七条规定，以暴力、威胁方法阻碍民警等国家工作人员执行公务的行为。因此侮辱警察分为不同的情形，当警察下班途中侮辱警察时就不符合题干概念拒绝或阻碍人民警察依法执行职务。
C项错误，受贿行为包含以下要件：（一）个人受贿数额在5千元以上的；（二）个人受贿数额不满5千元，但情节较重的；（三）利用职务便利，索取他人财物，或非法收受他人财物，为他人谋利益；（四）在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的行为；（五）利用职权或地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或收受请托人财物；（六）利用职务之便，收受贿赂与他人谋利，具有他人牟利的要件。因此题干所描述概念不符合受贿行为。
D项错误，正当防卫，指对正在进行不法侵害行为的人，而采取的制止不法侵害的行为。根据《刑法》第二十条规定：“为使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行中的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫，不负刑事责任。”因此题干所描述概念不符合正当防卫。
故正确答案为A。
26、本题考查法理学知识。
A项错误，买卖合同中，买方和卖方的权利与义务都是双方面的，不是单方面的权利或义务。
B项正确，根据《治安管理处罚法》第五十条的规定，个体户暴力抗拒工商执法人员检查，阻碍国家机关工作人

员依法执行职务，属于违法行为，应当承担行政责任。根据《刑法》第二百七十七条的规定，个体户以暴力方法阻碍国家工作人员执行职务，并将执法人员打成轻伤，构成妨害公务罪，应当承担刑事责任。

C 项错误，民事责任属于法定责任，但是法律允许当事人协商免除，这种免责方式称为议定免责，即双方当事人在法律允许的范围内经协商同意部分或全部地免除法律责任。这种免责仅适用于民事活动。

D 项错误，根据《宪法》第五条规定：“……一切违反宪法和法律的行为，必须予以追究。任何组织或者个人都不得有超越宪法和法律的特权。”违宪责任是一种由违宪行为引起的特殊的法律责任。它是指国家机关及其工作人员、各政党、社会团体、企事业单位和公民的言论或行为违背宪法的原则、精神和具体内容因而必须承担相应的法律责任。犯罪行为没有直接违反宪法，不是违宪行为；因此不应承担违宪责任。

故正确答案为 B。

27、本题考查公安行政执法权。根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十七条规定，依照本法第三十三条的规定当场作出行政处罚决定，有下列情形之一的，执法人员可以当场收缴罚款：（一）依法给予二十元以下的罚款的；（二）不当场收缴事后难以执行的。第四十八条规定：在边远、水上、交通不便地区，行政机关及其执法人员依照本法第三十三条、第三十八条的规定作出罚款决定后，当事人向指定的银行缴纳罚款确有困难，经当事人提出，行政机关及其执法人员可以当场收缴罚款。

故正确答案为 C。

28、本题考查公安行政执法权。《中华人民共和国治安管理处罚法》第二条之规定，扰乱公共秩序，妨害公共安全，侵犯人身权利、财产权利，妨害社会管理，具有社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》的规定构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，由公安机关依照本法给予治安管理处罚。

A 项错误，公安派出所是公安机关派出机构，具有治安管理处罚权。

B 项错误，《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第 6 条赋予了海关侦查走私犯罪公安机构对阻碍海关缉私警察依法执行职务的治安案件的查处权。

C 项错误，《治安管理处罚法》第 91 条规定：“治安管理处罚由县级以上人民政府公安机关决定；其中警告、五百元以下罚款可以由公安派出所决定。”根据有关法律，铁路、交通、民航、森林公安机关依法负责其管辖范围内的治安管理工作。

D 项正确，公安机关依照《治安管理处罚法》可作出治安管理处罚，公安机关具有治安管理处罚权，政府综合执法机构并不能独立行使。

本题为选非题，故正确答案为 D。

29、本题考查公安行政执法权。根据《公安机关执行〈中华人民共和国治安管理处罚法〉有关问题的解释》第十二条的规定，因客观原因造成案件不能在法定期限内办结的，公安机关不能因已超过法定办案期限就不再调查取证和作出处理决定。对因违反治安管理行为人逃跑等客观原因造成案件不能在法定期限内办结的，公安机关应当继续进行调查取证，及时依法作出处理决定，不能因已超过法定办案期限就不再调查取证。因违反治安管理行为人在逃，导致无法查清案件事实，无法收集足够证据而结不了案的，公安机关应当向被侵害人说明原因。

故正确答案为 C。

30、本题考查程序法知识。

根据《刑事诉讼法》第六章的规定，刑事强制措施包括五种：（1）拘传。拘传是指司法机关对未被拘留逮捕的犯罪嫌疑人、被告人依法强制其到指定地点接受讯问的强制措施。（2）取保候审。刑事诉讼中的取保候审是指司法机关责令未被逮捕的犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金，保证不逃避或妨害侦查、起诉、审判并随传随到的一种强制措施。（3）监视居住。监视居住是指司法机关责令未被逮捕的犯罪嫌疑人、被告人未经批准不得离开住处，无固定住处的，未经批准不得离开指定的住处，依法对其行动加以监视和控制的一种强制措施。（4）拘留。刑事诉讼中的拘留是指人民检察院、公安机关对直接受理的案件，在侦查过程中，遇到法定的紧急情况下，对现行犯或者重大嫌疑分子，采取暂时限制其人身自由的一种强制措施。（5）逮捕。逮捕是指司法机关为防止犯罪嫌疑人、被告人实施妨碍刑事诉讼的行为，逃避侦查、起诉、审判或发生社会危害性，而依法暂时剥夺其人身自由的一种强制措施，是刑事诉讼强制措施中最严厉的一种。

故正确答案为 D。

31、本题考查行政法知识。

《行政处罚法》第二十四条规定：“对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。”

故正确答案为 C。

32、本题考查时事政治。习近平总书记在十九大报告中强调：要动员全党全国全社会力量，坚持精准扶贫、精准脱贫，坚持中央统筹省负总责市县抓落实的工作机制，强化党政一把手负总责的责任制，坚持大扶贫格局，注重扶贫同扶志、扶智相结合，深入实施东西部扶贫协作，重点攻克深度贫困地区脱贫任务，确保到二〇二〇年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困，做到脱真贫、真脱贫。党的一切工作必须以最广大人民根本利益为最高标准。要坚持把人民群众的小事当作自己的大事，从人民群众关心的事情做起，从让人民群众满意的事情做起，带领人民不断创造美好生活。

故正确答案为 D。

33、本题考查行政法知识。

《治安管理处罚法》第十四条规定：“盲人或者又聋又哑的人违反治安管理的，可以从轻、减轻或者不予处罚。”

故正确答案为 C。

34、本题考查《治安管理处罚法》中的相关内容。《治安管理处罚法》第一百条规定，违反治安管理行为事实清楚，证据确凿，处警告或者二百元以下罚款的，可以当场作出治安管理处罚决定。
故正确答案为D。
35、本题考查《治安管理处罚法》中的相关内容。《治安管理处罚法》第一百零八条规定，担保人应当符合下列条件：（一）与本案无牵连；（二）享有政治权利，人身自由未受到限制；（三）在当地有常住户口和固定住所；（四）有能力履行担保义务。
ABC项错误，D项正确，担保人在当地需有常住户口和固定住所，并未规定需要固定工作。
本题为选非题，故正确答案为D。
36、本题考查行政法知识。
《治安管理处罚法》第八十九条第三款规定：“对扣押的物品，应当妥善保管，不得挪作他用；对不宜长期保存的物品，按照有关规定处理。经查明与案件无关的，应当及时退还；经核实属于他人合法财产的，应当登记后立即退还；满六个月无人对该财产主张权利或者无法查清权利人的，应当公开拍卖或者按照国家有关规定处理，所得款项上缴国库。”因此，对不宜长期保存的物品，应当按照有关规定处理，而非妥善保管。
本题为选非题，故正确答案为C。
37、本题考查公安机关刑事案件的地域管辖。《公安机关办理刑事案件程序规定》第十五条规定：“刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。”刑事案件由犯罪地的公安机关负责立案侦查，有利于收集和核实证据，查明有关案件情况，及时抓获犯罪嫌疑人，破获刑事案件。但是，有的刑事案件如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，也可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。本案中，犯罪地有甲地、乙地，居住地为乙地。本案中乙地既是梁某的犯罪地，又是其居住地，故本案最为适宜管辖的是乙地公安机关。因此，BCD项不符合题意。
故正确答案为A。
38、本题考查治安管理处罚法对特殊人员的处罚规定。《中华人民共和国治安管理处罚法》第十四条规定：“盲人或者又聋又哑的人违反治安管理的，可以从轻、减轻或者不予处罚。”
A项正确，本案中盲人按照自己认为熟悉的道路行走，主观上没有违法的意图，并且情节轻微，因此对于曹某，可以不予处罚。
B项错误，曹某主观上没有违法的意图，并且情节特别轻微，因此可以不予处罚。
C项错误，曹某是盲人，对于盲人违反违反治安管理的，可以从轻、减轻或者不予处罚。因此没有“应当给予处罚”一说。
D项错误，曹某是盲人，对于盲人违反违反治安管理的，可以从轻、减轻或者不予处罚。因此也没有“应当减轻处罚”一说。
故正确答案为A。
39、本题考查刑法知识。
《刑法》第二百二十五条规定：“反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；.....”
故正确答案为ABC。
40、本题考查司法机关依法独立行使职权。
《宪法》第一百三十一条规定：“人民法院依照法律规定独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。”《宪法》第一百三十六条规定：“人民检察院依照法律规定独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。”
《刑事诉讼法》第五条规定：人民法院依照法律规定行使审判权，人民检察院依照法律规定行使检察权，不受行政机关社会团体和个人的干涉。
A项错误，安全机关是依法设立并代表国家掌管国家安全行政事务的机关，是防范和打击隐蔽敌人渗透破坏活动、在隐蔽战线上保卫国家安全和利益的职能部门。安全机关属于行政机关，不属于司法机关，因此不能独立行使司法职权。
B项错误，公安机关是人民政府的重要组成部分，是行政机关，不能独立行使司法权。
CD项正确，检察机关和审判机关都是司法机关，依法独立行使检察权和审判权。
故正确答案为CD。
41、本题考查治安管理处罚法违反治安管理行为的分类。根据行为所侵犯的同类客体的不同，违反治安管理行为可分为扰乱公共秩序的行为、妨害公共安全的行为、侵犯人身权利、财产权利的行为和妨害社会管理的行为。因此，D项不符合题意。
故正确答案为ABC。
42、本题考查行政法知识。
《治安管理处罚法》第一百零七条规定：“被处罚人不服行政拘留处罚决定，申请行政复议、提起行政诉讼的，可以向公安机关提出暂缓执行行政拘留的申请。公安机关认为暂缓执行行政拘留不致发生社会危险的，由被处罚人或者其近亲属提出符合本法第一百零八条规定条件的担保人，或者按每日行政拘留二百元的标准交纳保证金，

行政拘留的处罚决定暂缓执行。”
《治安管理处罚法》第一百零八条规定：“担保人应当符合下列条件：（一）与本案无牵连；（二）享有政治权利，人身自由未受到限制；（三）在当地有常住户口和固定住所；（四）有能力履行担保义务。”
故正确答案为 ACD。
43、本题考查对犯罪物品的处理。《中华人民共和国刑法》第六十四条规定：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。” 因此，D 项不符合题意，D 项中只有是被害人的合法财产，才应当及时返还。
故正确答案为 ABC。
44、本题考查治安管理处罚法关于罚款缴纳的规定。
A 项正确，被处罚人提出委托其亲属代为缴纳罚款的，公安机关应当允许其委托亲属代为缴纳罚款。
B 项错误，对被处罚人决定拘留 15 天并处罚款，而无法自行按期缴纳罚款的，无论被处罚人是否主动要求，公安机关及其办案人员都不得当场收缴罚款。
C 项正确，公安机关在向被处罚人宣告处罚决定时，可以事先提醒被处罚人按期缴纳罚款及不按期缴纳罚款要承担的法律责任。
D 项正确，被处罚人提出委托公安机关代为缴纳罚款的，公安机关可以代为缴纳，但被处罚人须出具书面委托。
故正确答案为 ACD。
45、本题考查行政法知识。
A、D 项正确，《公安机关办理行政案件程序规定》第一百九十八条规定：“公安机关依法作出行政处理决定后，被处理人应当在行政处理决定的期限内予以履行。逾期不履行的，作出行政处理决定的公安机关可以依法强制执行或者申请人民法院强制执行。”
B、C 项正确，《公安机关办理行政案件程序规定》第二百一十八条第一款规定：“被处罚人未在本规定第二百一十四条规定的期限内缴纳罚款的，作出行政处罚决定的公安机关可以采取下列措施：（一）将依法查封、扣押的被处罚人的财物拍卖或者变卖抵缴罚款。拍卖或者变卖的价款超过罚款数额的，余额部分应当及时退还被处罚人；（二）不能采取第一项措施的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，加处罚款总额不得超出罚款数额。”
故正确答案为 ABCD。
46、本题考查公安机关在刑事诉讼中的职责。公安机关是国家的治安机关，是各级人民政府的职能部门，是行政执法机关，担负着维护国家安全和社会治安的重任。公安机关是刑事诉讼中的侦查机关，在刑事诉讼中的主要职权有：
(1)依法决定立案侦查和撤销案件；
(2)有权进行勘验、检查、搜查、扣押、鉴定、通缉、讯问犯罪嫌疑人、询问证人和被害人等活动；
(3)依法采取拘传、取保候审、监视居住、拘留等强制措施；
(4)执行逮捕，并负责对在押犯罪嫌疑人的看管；
(5)对侦查终结的案件提出起诉意见，移送起诉；
(6)对人民检察院不批准逮捕或者不起诉的决定要求复议或者提请复核；
(7)对判处管制、剥夺政治权利、宣告缓刑、假释和暂予监外执行的罪犯依法执行、监督和考察等。
审判是人民法院行使的职权，因此 C 错误，ABD 正确。
故正确答案为 ABD。
47、本题考查行政法知识。
A 项正确、C 项错误，《公安机关办理行政案件程序规定》第六十七条第一款的规定：“需要传唤违法嫌疑人接受调查的，经公安派出所、县级以上公安办案部门或者出入境边防检查负责人批准，使用传唤证传唤。对现场发现的违法嫌疑人，人民警察经出示工作证件，可以口头传唤，并在询问笔录中注明违法嫌疑人到案经过、到案时间和离开时间。”因此，派出所所长有权批准传唤。
B 项正确，根据我国法律规定，传唤只能针对违法嫌疑人，对证人不能进行传唤。证人应当采取询问的方式。
D 项错误，《治安管理处罚法》第八十二条第二款规定：“公安机关应当将传唤的原因和依据告知被传唤人。对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的人，可以强制传唤。”根据《公安机关办理行政案件程序规定》第五十三条第一款规定以及《治安管理处罚法》第八十二条第二款规定，得知口头传唤不必补办传唤证，强制传唤在紧急情况下也无需开具传唤证。
故正确答案为 AB。
48、本题考查人民警察使用警械和武器条例。《人民警察使用警械和武器条例》第八条规定：“人民警察依法执行下列任务，遇有违法犯罪分子可能脱逃、行凶、自杀、自伤或者有其他危险行为的，可以使用手铐、脚镣、警绳等约束性警械：
（一）抓获违法犯罪分子或者犯罪重大嫌疑人的；
（二）执行逮捕、拘留、看押、押解、审讯、拘传、强制传唤的；
（三）法律、行政法规规定可以使用警械的其他情形。
人民警察依照前款规定使用警械，不得故意造成人身伤害。”
故正确答案为 ABCD。

49、本题考查人民警察正确处理局部与全局的关系。
ABD 项正确，大局意识，就是善于从全局高度、用长远眼光观察形势，分析问题，善于围绕党和国家的大事认识和把握大局，自觉地在顾全大局的前提下做好本职工作。党和国家大局需要通过各地各部门的具体工作推动和实现。必须从具体的、局部的工作，特别是一个地方、一个部门、一个单位的工作着手，立足当前着眼长远，服务党和国家大局。要从建设有中国特色的社会主义伟大事业的全局出发，地方、部门的局部利益要无条件地服从服务于大局利益，公安工作作为公安机关的主要业务工作，要坚决防止和克服部门利益驱动，服从服务于国家法治建设目标与党和国家的大局。
C 项错误，服务大局并非全部都要服从党委、政府的命令，非警务活动不包含其中。
故正确答案为 ABD。
50、本题考查治安管理处罚法。
根据《治安管理处罚法》第十条 治安管理处罚的种类分为：（一）警告；（二）罚款；（三）行政拘留；（四）吊销公安机关发放的许可证。 对违反治安管理的外国人，可以附加适用限期出境或者驱逐出境。
故正确答案为 ACD。
51、本题考查刑事诉讼法。
根据《刑事诉讼法》第一百二十四条第一款：侦查人员询问证人，可以在现场进行，也可以到证人所在单位、住处或者证人提出的地点进行，在必要的时候，可以通知证人到人民检察院或者公安机关提供证言。在现场询问证人，应当出示工作证件，到证人所在单位、住处或者证人提出的地点询问证人，应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件；第一百三十条规定：侦查人员执行勘验、检查，必须持有人民检察院或者公安机关的证明文件；第一百三十八条规定：进行搜查，必须向被搜查人出示搜查证。 在执行逮捕、拘留的时候，遇有紧急情况，不另用搜查证也可以进行搜查。根据《刑事诉讼法》第一百一十九条第一款规定：“对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人，可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问，但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。对在现场发现的犯罪嫌疑人，经出示工作证件，可以口头传唤，但应当在讯问笔录中注明。”
故正确答案为 ABCD。
52、本题考查行政法知识。
根据《公安机关办理行政案件程序规定》第一百九十四条第一款规定：“对在办理行政案件中查获的下列物品应当依法收缴：(一)毒品、淫秽物品等违禁品；(二)赌具和赌资；(三)吸食、注射毒品的用具；(四)伪造、变造的公文、证件、证明文件、票证、印章等；(五)倒卖的车船票、文艺演出票、体育比赛入场券等有价票证；(六)主要用于实施违法行为的本人所有的工具以及直接用于实施毒品违法行为的资金；(七)法律、法规规定可以收缴的其他非法财物。”
ABD 项均为规定中所依法应当收缴的，C 项，直接用于实施违法行为的工具并没有表明是否为违法者本人的工具，故 C 项错误。
故正确答案为 ABD。
53、本题考查刑法知识。
犯罪主观方面是行为人对自己实施的犯罪行为以及犯罪结果的心理态度。犯罪的主观方面主要包括三个方面的内容：（1）犯罪故意和犯罪过失。犯罪故意或者犯罪过失是任何犯罪都应当具备的必要要件；（2）犯罪目的和犯罪动机。其中犯罪目的是目的犯应当具备的必要要件，缺少犯罪目的的不构成目的犯，而对于非目的犯来讲，犯罪目的是定罪量刑时所应当考虑的一个重要情节。犯罪动机一般是量刑中的酌定情节，不影响定罪，但是在少数犯罪中，犯罪动机也影响犯罪的成立与否；（3）认识错误。包括行为人在事实上的认识错误和在法律上的认识错误两种。
故正确答案为 ABCD。
54、本题考查行政法知识。
A 项、C 项正确，根据《公安机关办理行政案件程序规定》第十七条规定：“公安机关负责人、办案人民警察有下列情形之一的，应当自行提出回避申请，案件当事人及其法定代理人有权要求他们回避：(一)是本案的当事人或者当事人近亲属的；(二)本人或者其近亲属与本案有利害关系的；(三)与本案当事人有其他关系，可能影响案件公正处理的。”该法 第二十条规定：“当事人及其法定代理人要求公安机关负责人、办案人民警察回避的，应当提出申请，并说明理由。口头提出申请的，公安机关应当记录在案。”公安机关负责人、办案人民警察遇有应当回避的情形，应当自行回避；公安机关负责人、办案人民警察应当回避没有回避的，案件当事人及其法定代理人可以申请其回避。
B 项正确，根据《公安机关办理行政案件程序规定》第二十二条规定：“公安机关负责人、办案人民警察具有应当回避的情形之一，本人没有申请回避，当事人及其法定代理人也没有申请其回避的，有权决定其回避的公安机关可以指令其回避。”
D 项错误，强制回避不属于公安机关办理治安案件的回避的形式。
故正确答案为 ABC。
55、本题考查行政法知识。
《公安机关办理行政案件程序规定》第二百五十九条规定：“经过调查，发现行政案件具有下列情形之一的，经公安派出所、县级公安机关办案部门或者出入境边防检查机关以上负责人批准，终止调查：
（一）没有违法事实的；

（二）违法行为已过追究时效的；
（三）违法嫌疑人死亡的；
（四）其他需要终止调查的情形。
终止调查时，违法嫌疑人已被采取行政强制措施的，应当立即解除。”
故正确答案为 ABCD。

56、本题考查道路交通安全法。
A 项正确，根据《道路交通安全法》第三十八条规定，车辆、行人应当按照交通信号通行；遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。
B 项正确，根据《道路交通安全法》第六十三条规定，行人不得跨越、倚坐道路隔离设施，不得扒车、强行拦车或者实施妨碍道路交通安全的其他行为。
C 项正确，根据《道路交通安全法》第六十一条规定，行人应当在人行道内行走，没有人行道的靠路边行走。
D 项正确，根据《道路交通安全法》第六十二条规定，行人通过路口或者横过道路，应当走人行横道或者过街设施；通过有交通信号灯的人行横道，应当按照交通信号灯指示通行；通过没有交通信号灯、人行横道的路口，或者在没有过街设施的路段横过道路，应当在确认安全后通过。
故正确答案为 ABCD。

57、本题考查公安工作的基本政策。
宽严相济的刑事政策，简单的说是在打击犯罪，运用刑罚时，当宽则宽，当严则严，以宽济严，以严济宽，宽严有毒度，宽严审势。
宽严相济的宽是指宽大，宽缓，宽容，具有两层含义：该轻而轻，该重而轻。该轻而轻，是罪刑均衡原则的题中之义，也合乎刑法公平正义的要求。对于那些较为轻微的犯罪，本来就应当处于较为轻缓的刑罚。该重而轻，是指所犯罪行较重，但被告人具有自首或者立功等法定和酌定情节的，法律上予以宽宥，在本应判处较重之刑的情况下判处较轻之刑。该重而轻，体现了刑法对于犯罪人的感化教育，对于鼓励犯罪分子悔过自新具有重要意义。
宽，表现为这三种情形：
1.非犯罪化。非犯罪化是指，本来作为犯罪处理的行为，基于某种刑事政策的要求不作为犯罪处理。非犯罪化，体现了刑法的轻缓化，因而是宽严相济刑事政策的重要内容。
2.非监禁化。非监禁化是指某一行为，虽然构成犯罪，但根据犯罪情节和悔罪表现判处非监禁刑或者采取缓刑假释等非监禁化形式处遇措施。
3.非司法化。非司法化是就诉讼程序而言的，在一般情况下凡是涉嫌犯罪的都应进入刑事诉讼程序。但在某些情况下犯罪情节较轻或者刑事自诉案件。可以经过刑事和解，不进入刑事诉讼程序案件便得以了结。
ABCDE 五个选项对应了宽的轻缓化、非监禁刑或者采取缓刑假释等非监禁化、不进入刑事诉讼程序案件。
故正确答案为 ABCDE。

58、本题考查人民警察法。
根据《人民警察法》第二十条　人民警察必须做到：(一)秉公执法，办事公道；(二)模范遵守社会公德；(三)礼貌待人，文明执勤；(四)尊重人民群众的风俗习惯。第二十一条　人民警察遇到公民人身、财产安全受到侵犯或者处于其他危难情形，应当立即救助；对公民提出解决纠纷的要求，应当给予帮助；对公民的报警案件，应当及时查处。人民警察应当积极参加抢险救灾和社会公益工作。
故正确答案为 ABCD。

59、本题考查行政法知识。
根据《公安机关办理行政案件程序规定》第九十一条 对需要进行伤情鉴定的案件，被侵害人拒绝提供诊断证明或者拒绝进行伤情鉴定的，公安机关应当将有关情况记录在案，并可以根据已认定的事实作出处理决定。
经公安机关通知，被侵害人无正当理由未在公安机关确定的时间内作伤情鉴定的，视为拒绝鉴定。
故正确答案为 AB。

60、本题考查刑事诉讼法。
根据《刑事诉讼法》第三条：对刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审，由公安机关负责。检察、批准逮捕、检察机关直接受理的案件的侦查、提起公诉，由人民检察院负责。审判由人民法院负责。除法律特别规定的以外，其他任何机关、团体和个人都无权行使这些权力。第五条：人民法院依照法律规定独立行使审判权，人民检察院依照法律规定独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。
故正确答案为 ABD。

61、本题考查公安工作的根本原则。
党在社会主义初级阶段的基本路线是马克思主义与当代中国国情相结合的产物，是活生生的马克思主义。在新的历史时期，坚持马克思主义对公安工作的指导地位，最根本的就是要用邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观武装广大公安队伍的头脑。广大公安队伍要清楚地知道，只有坚持以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，才是公安工作沿着正确方向发展的保障，这是落实党对公安工作领导的思想保证。
故正确答案为 ABCD。

62、本题考查时事政治。
社会主义法治理念是中国特色社会主义理论在法治建设上的体现，内容是依法治国、执法为民、公平正义、服务大局、党的领导这五个方面相辅相成，体现了党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一。

A 项错误，公平正义是社会主义法治理念的价值追求，其内涵包括法律面前人人平等、合法合理、程序正当、及时高效。公平正义是政法工作的生命线，是和谐社会的首要任务，是社会主义法治的首要目标。
B 项正确，服务大局是社会主义法治的重要使命，其内涵包括把握大局、围绕大局、立足本职。要求各级政法机关和政法干警，必须紧紧围绕党和国家大局开展工作，立足本职，全面正确履行职责，致力于推进全面建设小康社会进程，努力创造和谐稳定的社会环境和公正高效的法治环境。
C 项正确，党的领导是社会主义法治的根本保证，其内涵包括包括政治领导、思想领导、组织领导。要自觉地把坚持党的领导、巩固党的执政地位和维护社会主义法治统一起来，把贯彻落实党的路线方针政策和严格执法统一起来，把加强和改进党对政法工作的领导与保障司法机关依法独立行使职权统一起来，始终坚持正确的政治立场，忠实履行党和人民赋予的神圣使命。
D 项错误，执法为民是社会主义法治的本质特征，其内涵包括以人为本、保障人权、文明执法。要把实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益，作为政法工作的根本出发点和落脚点，在各项政法工作中真正做到以人为本、执法为民，切实保障人民群众的合法权益。
E 项正确，依法治国是社会主义法治的核心内容。依法治国的基本内涵：①人民民主，这是依法治国的基础。②法制完备，这是依法治国的重要标志。③树立宪法法律权威，这是依法治国的必然要求。④依法执政，这是依法治国的关键。
故正确答案为 BCE。
63、本题考查法律常识。
A、C 项正确，程序违法是指违反了法律规定的程序要件，包括方式、步骤、顺序和期限等。该公安机关在 2 日内未作出回避决定，明显违反了《公安机关办理行政案件程序规定》第二十一条的规定，属于程序违法，侵害了当事人的合法权益，当事人或法定代理人均可提起行政复议或行政诉讼。
B、D 项错误，《公安机关办理行政案件程序规定》第二十一条规定：“对当事人及其法定代理人提出的回避申请，公安机关应当在收到申请之日起二日内作出决定并通知申请人。”
本题为选非题，故正确答案为 BD。
64、本题考查程序法知识。
A 项正确，监视居住是指侦查机关责令犯罪嫌疑人不得擅自离开指定的住所，并对其行动加以监视的一种强制措施。根据《刑事诉讼法》第七十五条第二款规定：“指定居所监视居住的，除无法通知的以外，应当在执行监视居住后二十四小时以内，通知被监视居住人的家属。”
B 项正确，根据《刑事诉讼法》第八十五条第二款规定：“拘留后，应当立即将被拘留人送看守所羁押，至迟不得超过二十四小时。除无法通知或者涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪通知可能有碍侦查的情形以外，应当在拘留后二十四小时以内，通知被拘留人的家属。有碍侦查的情形消失以后，应当立即通知被拘留人的家属。”
C 项错误，取保候审是指侦查机关责令犯罪嫌疑人提供担保人或交纳保证金并出具保证书，保证其不逃避或妨碍侦查，并随传随到的一种强制措施。这种强制措施通常不需要羁押，因此我国《刑事诉讼法》并未规定应当把采取取保候审的原因和羁押的处所在 24 小时以内通知犯罪嫌疑人、被告人的家属或者他所在的单位。
D 项正确，根据《刑事诉讼法》第九十三条第二款规定：“逮捕后，应当立即将被逮捕人送看守所羁押。除无法通知的以外，应当在逮捕后二十四小时以内，通知被逮捕人的家属。”
故本题正确答案为 ABD。
65、本题考查刑法知识。
《刑法》第一百三十条规定：“非法携带枪支、弹药、管制刀具或者爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品，进入公共场所或者公共交通工具，危及公共安全，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。”以及《治安管理处罚法》第三十二条第二款规定：“ 非法携带枪支、弹药或者弩、匕首等国家规定的管制器具进入公共场所或者公共交通工具的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。”
公园、歌剧院、商场、车站均为公共场所，人员密集，严禁非法携带管制刀具进入。
故正确答案为 ABCD。
66、本题考查法理学知识。
《刑事诉讼法》第三条第二款规定：“人民法院、人民检察院和公安机关进行刑事诉讼，必须严格遵守本法和其他法律的有关规定。”严格遵守法定程序，就是要求公、检、法机关，必须严格按照刑事诉讼法和其他法律中有关刑事诉讼主体的权利、义务以及进行刑事诉讼的顺序、步骤、方式、 方法等规定，进行刑事诉讼，不得违反，否则就是违法。刑事诉讼法和其他法律中有关刑事诉讼程序的所有规定，都应严格遵守。
A 项正确，严格执法是指要求在执行法规或掌握标准时，不放松、不走样，做到严厉、公平、公正。
B 项错误，选择性执法，是法制实践中客观存在的一种现象，有两种解释：一是指执法主体对不同的管辖客体，刻意采取区别对待、有违执法公正的问题，这种更常见。二是指国家根据情势变化，试图获得灵活性和实效性，而在执法上做出的调整。第一种做法是错误的，违背法治的公正；第二种做法是与时俱进，但不符合“严格遵守法定程序”的要求。
C 项正确，司法公正，是要在司法活动的过程和结果中坚持和体现公平与正义的原则。法公正既要求法院的审判过程遵循平等和正当的原则，也要求法院的审判结果体现公平和正义的精神。
D 项正确，有法必依是普遍的守法原则，是实行社会主义法治的中心环节，要求必须依照法律的规定办事，也要求公众在宪法规定的范围内进行活动。

故正确答案为 ACD。

67、本题考查公安机关的职权。

《刑事诉讼法》第八十二条规定：“公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；(二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的；(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；(五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的；(六)不讲真实姓名、住址，身份不明的；(七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。”

A 项正确，符合上述第七款情形。

B 项正确，符合上述第六款情形。

C 项正确，符合上述第四款情形。

D 项正确，符合上述第二款情形。

故正确答案为 ABCD。

68、本题考查刑法知识。

《公安机关办理刑事案件程序规定》第十五条第二款规定：“犯罪行为发生地，包括犯罪行为的实施地以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为有关的地点；犯罪行为有连续、持续或者继续状态的，犯罪行为连续、持续或者继续实施的地方都属于犯罪行为发生地。”

策划地、开始地、预谋地、预备地都是与犯罪行为有关的地点。

故正确答案为 ABCD。

69、本题考查公安机关的职权。

A 项正确，《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百七十三条第一款规定：“经过审查，对告诉才处理的案件，公安机关应当告知当事人向人民法院起诉。”

B 项错误，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百六十七条规定：“被告人实施两个以上犯罪行为，分别属于公诉案件和自诉案件，人民法院可以一并审理。”自诉案件与公诉案件只要是属于同一犯罪人实施，人民法院可以合并审理，但不是“应该”合并审理。

C 项正确，法律的生命和权威在于实施。2007 年，在最高法、最高检、公安部发布的《关于依法严肃查处拒不执行判决、裁定和暴力抗拒法院执行犯罪行为有关问题的通知》第八条规定：“人民法院、人民检察院和公安机关在办理拒不执行判决、裁定和妨害公务案件过程中，应当密切配合、加强协作。对于人民法院移送的涉嫌拒不执行判决、裁定罪和妨害公务罪的案件，公安机关应当及时立案侦查，检察机关应当及时提起公诉，人民法院应当及时审判。”这明确了拒不执行判决、裁定罪是由公安机关立案侦查。

D 项错误，《刑事诉讼法》第二百七十三条第一款规定：“ 罪犯在服刑期间又犯罪的，或者发现了判决的时候所没有发现的罪行，由执行机关移送人民检察院处理。”以及《监狱法》第六十条规定：“对在监狱内犯罪的案件，由监狱进行侦查。”在监狱内犯新罪的，立案侦查机关为监狱，在监狱内发现漏罪的，原侦查机关是立案侦查机关，并非所有犯罪都有监狱立案侦查。

故正确答案为 AC。

70、本题考查刑法知识。

我国《刑法》第二十二条第一款对犯罪预备作出了定义：为了犯罪，准备工具、制造条件的，是犯罪预备。

A 项正确，犯罪预备的主观上应该有进行犯罪预备活动的意图、进而着手实行和完成犯罪。

B 项正确，犯罪预备只是行为人为犯罪行为做准备，行为人尚未着手实行犯罪。

C 项正确，犯罪在实行行为尚未着手时停止下来，是由于行为人意志以外的原因所致的是犯罪预备，若是在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的，是犯罪中止。

D 项正确，选项说法与《刑法》对犯罪预备的定义一致。

故正确答案为 ABCD。

71、本题考查行政法知识。

ABC 项正确，根据《治安管理处罚法》第二十一条规定：违反治安管理行为人有下列情形之一，依照本法应当给予行政拘留处罚的，不执行行政拘留处罚： （一）已满十四周岁不满十六周岁的； （二）已满十六周岁不满十八周岁，初次违反治安管理的； （三）七十周岁以上的； （四）怀孕或者哺乳自己不满一周岁婴儿的。

D 项错误，已满十六周岁不满十八周岁，初次违反治安管理的才适用作出处罚决定，但不送达拘留所执行的规定；若已满十六周岁不满十八周岁初次违反其他行政管理的，不适用该条规定。

故正确答案为 ABC。

72、本题考查公安机关的职权。

A、B 项错误，根据《行政处罚法》第八条的规定：“行政处罚的种类：（一）警告；（二）罚款；（三）没收违法所得、没收非法财物；（四）责令停产停业；（五）暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（六）行政拘留；（七）法律、行政法规规定的其他行政处罚。”没收违法所得、责令停产停业属于行政处罚而非治安管理处罚。

C 项错误，根据《治安管理处罚法》第十一条规定：“办理治安案件所查获的毒品、淫秽物品等违禁品，赌具、赌资，吸食、注射毒品的用具以及直接用于实施违反治安管理行为的本人所有的工具，应当收缴，按照规定处理。”收缴是法律规定的一种强制性的行政行为，而非治安管理处罚的一种方式。

D 项正确，《治安管理处罚法》第十条第一款规定：“治安管理处罚的种类分为：(一)警告；(二)罚款；(三)行

政拘留；(四)吊销公安机关发放的许可证。”警告属于公安机关治安管理处罚种类。
本题为选非题，故正确答案为 ABC。
73、本题考查程序法知识。
C 项正确，根据《刑事诉讼法》第二十九条规定：“审判人员、检察人员、侦查人员有下列情形之一的，应当自行回避，当事人及其法定代理人也有权要求他们回避：（一）是本案的当事人或者是当事人的近亲属的；（二）本人或者他的近亲属和本案有利害关系的；（三）担任过本案的证人、鉴定人、辩护人、诉讼代理人的；（四）与本案当事人有其他关系，可能影响公正处理案件的。”
AD 项正确，根据《刑事诉讼法》第三十二条第一款规定：“本章关于回避的规定适用于书记员、翻译人员和鉴定人。”
B 项正确，根据《刑事诉讼法》第一百二十八条：“侦查人员对于与犯罪有关的场所、物品、人身、尸体应当进行勘验或者检查。在必要的时候，可以指派或者聘请具有专门知识的人，在侦查人员的主持下进行勘验、检查。”可知勘测、鉴定人员可分为侦查人员、指派或者聘请具有专门知识的人两类，第一类自然适用回避制度，第二类人员虽法律无明文规定，但《检察人员任职回避和公务回避暂行办法》第十八条第二款规定：“人民检察院聘请或者指派的翻译人员、司法鉴定人员、勘验人员在诉讼活动中的回避，参照检察人员回避的有关规定执行。”因此勘验、检查人员无论是属于侦查人员还是指派或者聘请具有专门知识的人，都适用回避的规定。
故正确答案为 ABCD。
74、本题考查行政法知识。
《行政处罚法》第十条规定：“行政法规可以设定除限制人身自由以外的行政处罚。 法律对违法行为已经作出行政处罚规定，行政法规需要作出具体规定的，必须在法律规定的给予行政处罚的行为、种类和幅度的范围内规定。”因此 BCD 项正确，A 项错误。
故正确答案为 BCD。
75、本题考查公安机关的职权。
AD 项正确，《治安管理处罚法》第八十五条第一、二款规定：“人民警察询问被侵害人或者其他证人，可以到其所在单位或者住处进行；必要时，也可以通知其到公安机关提供证言。人民警察在公安机关以外询问被侵害人或者其他证人，应当出示工作证件。”
BC 项错误，“应当”“必须”的说法过于绝对。
故正确答案为 AD。
76、本题考查刑法知识。
根据《刑法》第七十八条第一款规定：“被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：（一）阻止他人重大犯罪活动的；（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；（三）有发明创造或者重大技术革新的；（四）在日常生产、生活中舍己救人的；（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；（六）对国家和社会有其他重大贡献的。”
A 项错误，煽动越狱不符合减刑的条件。
B 项正确，有悔改表现的属于可以减刑的范围。
C 项正确，服刑期间有立功表现的可以减刑。
D 项错误，不服管理不符合减刑的条件。
故正确答案为 BC。
77、本题考查国家赔偿法知识。
根据《国家赔偿法》第二十一条规定：“行使侦查、检察、审判职权的机关以及看守所、监狱管理机关及其工作人员在行使职权时侵犯公民、法人和其他组织的合法权益造成损害的，该机关为赔偿义务机关。 对公民采取拘留措施，依照本法的规定应当给予国家赔偿的，作出拘留决定的机关为赔偿义务机关。 对公民采取逮捕措施后决定撤销案件、不起诉或者判决宣告无罪的，作出逮捕决定的机关为赔偿义务机关。 再审改判无罪的，作出原生效判决的人民法院为赔偿义务机关。二审改判无罪，以及二审发回重审后作无罪处理的，作出一审有罪判决的人民法院为赔偿义务机关。”
故正确答案为 ABCD。
78、本题考查行政法知识。
《公安机关办理行政案件程序规定》第二十七条规定：“公安机关必须依照法定程序，收集能够证实违法嫌疑人是否违法、违法情节轻重的证据。严禁刑讯逼供和以威胁、欺骗等非法方法收集证据。采用刑讯逼供等非法方法收集的违法嫌疑人的陈述和申辩以及采用暴力、威胁等非法方法收集的被侵害人陈述、其他证人证言，不能作为定案的根据。收集物证、书证不符合法定程序，可能严重影响执法公正的，应当予以补正或者作出合理解释；不能补正或者作出合理解释的，不能作为定案的根据。”
A 项正确，采用刑讯逼供等非法方法收集的违法嫌疑人的陈述不能作为定案根据。
B 项错误，通过刑讯逼供而找到的作案工具不符合收集物证、书证的法定程序，不能作为定案根据。但是如果可以经过补正或者作出合理解释的，可以作为定案根据。
C 项错误，许诺不属于以非法方法收集证据，得到的违法行为人的真实陈述可以作为定案根据。
D 项正确，查证不属实的视听资料不能作为定案根据。

故正确答案为 AD。

79、本题考查行政法知识。

《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百一十三条规定：“公安机关决定监视居住的，由被监视居住人住处或者指定居所所在地的派出所执行，办案部门可以协助执行。必要时，也可以由办案部门负责执行，派出所或者其他部门协助执行。”

故表述正确。

80、本题考查公安机关的职权。

《治安管理处罚法》第八十二条规定：“需要传唤违反治安管理行为人接受调查的，经公安机关办案部门负责人批准，使用传唤证传唤。对现场发现的违反治安管理行为人，人民警察经出示工作证件，可以口头传唤，但应当在询问笔录中注明。公安机关应当将传唤的原因和依据告知被传唤人。对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的人，可以强制传唤。”

故表述正确。

81、本题考查公安机关的职权。

《治安管理处罚法》第一百条规定：“违反治安管理行为事实清楚，证据确凿，处警告或者二百元以下罚款的，可以当场作出治安管理处罚决定。”

故表述正确。

82、本题考查公安行政执法的相关内容。

根据《治安管理处罚法》第十二条：已满十四周岁不满十八周岁的人违反治安管理的，从轻或者减轻处罚；不满十四周岁的人违反治安管理的，不予处罚，但是应当责令其监护人严加管教。由此可知，题干主体应为不满 14 周岁的人。

故表述错误。

83、本题考查程序法知识。

《刑事诉讼法》第一百零五条第三款规定：“法定期间不包括路途上的时间。上诉状或者其他文件在期满前已经交邮的，不算过期。”

故表述错误。

84、本题考查财产所有权的相关内容。

《未成年人保护法》第四十六条：国家依法保护未成年人的智力成果和荣誉权不受侵犯。智力成果是指人们通过智力劳动创造的精神财富或精神产品，表现为科技、发明创造以及文学艺术作品，是一种无形的财产。该小学生在少年科技比赛中获得了一等奖，是因为自己的智力成果获得了荣誉，学校没收了他的奖状属于是侵犯了他的荣誉权。由此可知，学校无权没收该学生的奖状。

故表述错误。

85、本题考查公安行政执法的相关内容。

根据《治安管理处罚法》第二十二条：违反治安管理行为在 6 个月内没有被公安机关发现的，不再处罚。前款规定的期限，从违反治安管理行为发生之日起计算；违反治安管理行为有连续或者继续状态的，从行为终了之日起计算。由题干可知，违反治安管理行为发生在四月份，至次年一月已超过规定的六个月期限，公安机关应不再就该违反治安管理的行为进行处罚。

故表述错误。

86、本题考查公安执法规范化的相关内容。

法律效果指严格依照法律的规定处理具体案件所产生的客观影响和效应。法律效果是“社会效果与法律效果有机统一”的前提。根据《人民警察法》第四条：人民警察必须以宪法和法律为活动准则，忠于职守，清正廉洁，纪律严明，服从命令，严格执法。

故表述正确。

87、本题考查犯罪现场保护的相关内容。

根据《刑事诉讼法》第一百二十九条：任何单位和个人，都有义务保护犯罪现场，并且立即通知公安机关派员勘验。

故表述错误。

88、本题考查交通事故现场处置的相关内容。

根据《道路交通安全法》第七十条：在道路上发生交通事故，车辆驾驶人应当立即停车，保护现场；造成人身伤亡的，车辆驾驶人应当立即抢救受伤人员，并迅速报告执勤的交通警察或者公安机关交通管理部门。因抢救受伤人员变动现场的，应当标明位置，乘车人、过往车辆驾驶人、过往行人应当予以协助。。由此可知，先期处置时要对现场的范围，车辆行驶轨迹、制动痕迹、其他物品形成的痕迹、散落物等进行保护，不准移动现场上的任何车辆、物品，并要劝阻围观群众进入现场，避免破坏事故现场。

故表述错误。

89、本题考查传唤的相关内容。

根据《刑事诉讼法》第一百一十七条：对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人，可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问，但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。由此可知，《刑事诉讼法》规定了适用传唤的对象为“不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人”，传唤只适用于当事人，而不适用于证人。

题干中证人并不是犯罪嫌疑人。
故表述错误。
90、本题考查行政法知识。
《治安管理处罚法》第五十二条规定：“有下列行为之一的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款；情节较轻的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款：……（二）买卖或者使用伪造、变造的国家机关、人民团体、企业、事业单位或者其他组织的公文、证件、证明文件的……”《治安管理处罚法》第十二条规定：“已满十四周岁不满十八周岁的人违反治安管理的，从轻或者减轻处罚；不满十四周岁的人违反治安管理的，不予处罚，但是应当责令其监护人严加管教。”王某使用伪造公文的行为虽然违反了《治安管理处罚法》的规定，但因其不满十四周岁，因此公安机关对王某不予处罚，但责令其监护人严加管教的行为正确。
故表述正确。
91、本题考查搜查的相关内容。搜查是司法机关为了收集犯罪证据，查获罪犯，依法对被告人以及可能隐藏罪犯或犯罪证据的人的身体、物品、住处和其他有关地方进行搜寻和检查的强制方法。
公安民警对重要案犯进行近距离人身搜查时，为更好的保护自身以及防止案犯行凶、自残自伤、逃跑，要求搜查人员时刻保持警惕，不能对其放松控制。
故表述正确。
92、本题考查传唤的相关内容。传唤是司法机关通知诉讼当事人于指定的时间、地点到案所采取的一种措施。
根据《治安管理处罚法》第八十三条第二款：公安机关应当及时将传唤的原因和处所通知被传唤人家属。
故表述错误。
93、本题考查管制刀具的认定标准。
根据《管制刀具认定标准》，管制刀具是指匕首、三棱刀、弹簧刀（跳刀）及其他相类似的单刃、双刃、三棱尖刀。机械类的弓箭类器材，如弩（又称：机械弩、弩机）是一种具有较强杀伤力的器材，属于国家严格管制物品。而弩与管制刀具、冷兵器，使用火药为能源的发令器、电击器、催泪器等同属于管制器具。
故表述正确。
94、本题考查公安机关办理案件的相关程序规定。
根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百七十条：公安机关应当保障扭送人、报案人、控告人、举报人及其近亲属的安全。扭送人、报案人、控告人、举报人如果不愿意公开自己的身份，应当为其保守秘密，并在材料中注明；《公安机关办理行政案件程序规定》第六十三条：报案人不愿意公开自己的姓名和报案行为的，公安机关应当在受案登记时注明，并为其保密。
故表述正确。
95、本题考查《治安管理处罚法》的相关内容。
根据《治安管理处罚法》第七十八条：公安机关受理报案、控告、举报、投案后，认为属于违反治安管理行为的，应当立即进行调查；认为不属于违反治安管理行为的，应当告知报案人、控告人、举报人、投案人，并说明理由。。
故表述正确。
96、本题考查公安执法监督的概念。
公安执法监督是指法律授权的机关、公民和社会组织对公安机关及其人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律情况所实施的监察和督促。
故表述正确。
97、本题考查行政法知识。
《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百条规定：“侦查人员应当将问话和犯罪嫌疑人的供述或者辩解如实地记录清楚。制作讯问笔录应当使用能够长期保持字迹的材料。”
故表述错误。
98、本题考查行政法知识。
《公安机关办理刑事案件程序规定》第三十一条规定：“公安机关负责人、侦查人员不得有下列行为：(一)违反规定会见本案当事人及其委托人;.....违反前款规定的，应当责令其回避并依法追究法律责任。当事人及其法定代理人有权要求其回避。.....”公安机关负责人、侦查人员只有违反规定会见当事人及其委托人的时候，当事人及其法定代理人可要求回避，当公安机关负责人及侦查人员没有违反规定会见时，当事人及其法定代理人无权要求回避。
故表述错误。

微信扫描二维码，关注"公务员考试挺简单"微信公众号，可获取更多公考经验。分享公考经验，还可获得现金奖励哈
手淘扫描淘宝店铺，可以购买省考、国考历年真题哦
微信公众号
淘宝店铺